

Публичная оферта

о заключении договора возмездного оказания услуг

Общие положения:

Настоящий документ является публичной офертой (далее по тексту - Оферта) Индивидуального предпринимателя **Карповой Евы Александровны (ИНН 550721443942, ОГРНИП 323554300092715)**, именуемой в дальнейшем Исполнитель, и содержит все существенные условия договора возмездного оказания услуг (далее – Договора), перечень которых опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-странице по адресу: <https://siblife54-dot.github.io/eva/> с Заказчиком услуг (далее - Заказчиком), принявшим (акцептировавшим) Оферту о заключении Договора.

Оферта считается направленной с момента ее публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-странице по адресу: <https://siblife54-dot.github.io/eva/> и действует весь период размещения настоящей Оферты по указанному адресу.

ТЕРМИНЫ

Договор — договор возмездного оказания услуг, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в письменной форме в соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ в порядке и на условиях, предусмотренных Офертой, путем акцепта Заказчиком Оферты в порядке, предусмотренном в разделе 2 Оферты.

Заказчик - это любое лицо, акцептировавшее Оферту для себя или иных лиц.

Домашнее задание – задания для самостоятельного выполнения Заказчиком, направляемые ему Исполнителем, цель выполнения которых заключается в проработке изученного Заказчиком теоретического материала; выявлении дополнительных вопросов, возникающих у Заказчика в ходе оказания Услуг по Договору; определении Исполнителем наиболее эффективных способов дальнейшего оказания Услуг Заказчику.

Индивидуальное домашнее задание - задания для самостоятельного выполнения Заказчиком, направляемые ему Исполнителем, учитывающие специфику конкретного запроса Заказчика, разработанное Исполнителем персонально для Заказчика, цель выполнения которых заключается в проработке изученного Заказчиком материала; выявлении дополнительных вопросов, возникающих у Заказчика в ходе оказания Услуг по Договору; определении Исполнителем наиболее эффективных способов дальнейшего оказания Услуг Заказчику.

Закрытый канал (чат) – созданный Исполнителем канал (чат) в онлайн - мессенджере Telegram, WhatsApp и т.п., в целях оказания Услуг по отдельным Тарифам, предусмотренным Приложением №1 к Оферте, доступ к которому предоставляется Заказчику после оплаты Услуг.

Информация – сведения, знания, личный опыт передаваемые Исполнителем Заказчику в ходе оказания Услуг по Договору.

Консультация – предоставление Заказчику Исполнителем информации в целях разъяснения отдельных вопросов, возникающих у Заказчика в процессе получения Услуг по Договору.

Личный канал (чат) - созданный Исполнителем канал (чат) в онлайн - мессенджере Telegram, WhatsApp и т.п., доступ к которому имеют только Заказчик и Исполнитель, в целях оказания Услуг по отдельным Тарифам, предусмотренным Приложением №1 к Оферте. Доступ к Личному каналу (чату) предоставляется Заказчику после оплаты Услуг.

Материалы – информация в устном, текстовом, графическом, мультимедийном формате, в аудио формате, в видео формате, или ином формате, передаваемая Заказчику в ходе оказания Услуг по Договору.

Модуль - раздел в Программе, включающий определенные темы, в рамках которых Заказчик предоставляет Исполнителю Материалы, Информацию, Консультация дает Обратную связь.

Обратная связь – ответы Исполнителя на вопросы Заказчика, комментарии к выполненным Заказчиком Домашним заданиям в письменном или устном формате с использованием сети Интернет и согласованного Сторонами программного обеспечения: Telegram, Zoom, WhatsApp и т.п.

Опросный лист – анкета с вопросами, заполняемая Заказчиком в ходе получения им Услуг по Договору по окончании каждой календарной недели оказания Услуг в целях контроля Исполнителем качества оказываемых Услуг и определения дальнейшей наиболее эффективной стратегии оказания Услуг Заказчику.

Оферта - настоящий документ, представляющий собой предложение о заключении Договора оказания услуг на условиях, изложенных в нем, направленное Исполнителем неопределенному кругу лиц, размещенное в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-странице по адресу: <https://siblife54-dot.github.io/eva/>

Персональная информация — информация о Заказчике, включая персональные данные, указанная Заказчиком при заключении Договора оказания Услуг, а также полученная Исполнителем от Заказчика в ходе оказания Услуг.

Приложение Mini App - встроенное в мессенджер Telegram веб-приложение, посредством которого Исполнитель оказывает Услуги Заказчику по Договору, обеспечивая доступ к Программе согласно оплаченному Заказчиком Тарифу.

Программа – Программа «Fit Girl Glow», темы и содержание которой указаны в соответствующих приложениях к Оферте.

Профиль – профиль Заказчика в любых социальных сетях и мессенджерах, сведения о котором предоставлены Заказчиком Исполнителю в целях оказания Услуг по Договору.

Продамус – платежный сервис посредством которой Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, расположенный по адресу: <https://siblife54-dot.github.io/eva/>

Тариф – совокупность Услуг, объединенных определенной стоимостью, содержанием, правилами оказания и объемом, указанными в Приложении №1 к Оферте.

Тема модуля – тема, в рамках которой Заказчик предоставляет Исполнителю Материалы, Информацию, Консультации, дает Обратную связь.

Юзернейм - пользовательское имя Заказчика в мессенджере Telegram, WhatsApp и т.п., состоящее из набора символов (буквы, цифры, иные символы), под которым Заказчик осуществляет коммуникацию с Исполнителем.

1. ПРЕДМЕТ

- 1.1. Предметом Оферты является предложение о заключении Договора Исполнителя Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных Офертой.
- 1.2. Полный перечень Услуг, их описание, содержание, темы, стоимость, условия оказания размещены в Приложениях №1 и №2 к Оферте.
- 1.3. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, предусмотренные Тарифом Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в соответствии с Тарифом на дату акцепта настоящей Оферты.
- 1.4. Услуги по Договору могут оказываться с привлечением третьих лиц к оказанию Услуг на стороне Исполнителя.
- 1.5. Услуги должны быть оказаны не позднее пяти календарных недель с даты начала оказания услуг по Договору. По письменному согласованию Сторон указанный срок может быть продлен.
- 1.6. Оферта вступает в силу с даты ее публикации на веб-странице по адресу <https://siblife54-dot.github.io/eva/> и действует до момента отзыва настоящей Оферты Исполнителем. После отзыва Оферты Исполнителем акцепт Оферты не допускается.
- 1.7. Исполнитель имеет право вносить изменения в текст настоящей Оферты. Все изменения публикуются на веб-странице по адресу: <https://siblife54-dot.github.io/eva/>, вступают в силу с момента их опубликования, если иное не предусмотрено Офертой. В случае внесения изменений в текст настоящей Оферты Исполнитель не обязан дополнительно извещать об этом Заказчика.
- 1.8. Продолжение пользования Заказчиком Услугами после внесения изменений Исполнителем в текст Оферты означает акцепт Оферты Заказчиком с учетом внесенных в нее изменений и согласие Заказчика с изменениями.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- 2.1. Оказание Услуг Заказчику производится исключительно на условиях настоящей Оферты и только при условии полного и безоговорочного принятия Заказчиком условий настоящей Оферты (акцепта Оферты). Частичный акцепт либо акцепт на иных условиях не допускается. Если Заказчик не принимает в полном объеме условия настоящей Оферты, оказание ему Услуг Исполнителем не производится.
- 2.2. Акцептом Оферты считается осуществление Заказчиком следующих действий: оплата Заказчиком Услуг Исполнителя (в том числе частичная оплата).
- 2.3. С момента совершения действий, указанных в пункте 2.2. Оферты, Оферта считается акцептованной Заказчиком, что является подтверждением заключения Договора.
- 2.4. Услуги оказываются онлайн через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием платформ: Telegram, WhatsApp, ZOOM, иных платформ по согласованию с Заказчиком.

2.5. Порядок оказания Услуг и их содержание предусмотрены выбранным и оплаченным Заказчиком Тарифом и указан в Приложении №1 к Оферте.

2.6. Услуги включают в себя нижеуказанные форматы оказания Услуг в зависимости от оплаченного Заказчиком Тарифа:

- обратная связь от Исполнителя;
- доступ к Материалам в записи и/или онлайн;
- доступ к закрытому каналу (чату);
- доступ к личному каналу (чату) с Исполнителем;
- консультация

Состав каждого Тарифа указан в Приложении №1 к Оферте.

2.7. В случае, если Заказчик получил доступ к Материалам и к Модулям Программы, однако не ознакомился с ними, то такие Услуги во всяком случае подлежат оплате в соответствии со ст. 429.4 ГК РФ без возможности продления срока окончания оказания Услуг.

2.8. Оказание Услуг по Договору может быть приостановлено по заявлению Заказчика. Срок приостановления оказания Услуг в этом случае не может превышать двух недель. Срок, указанный в п.1.5. Оферты, продлевается на количество дней приостановления оказания Услуг Исполнителем.

2.9. Заявление Заказчика о приостановлении оказания Услуг Исполнителем должно быть им подписано и направлено Исполнителю в формате скан-копии документа.

2.10. Стороны по взаимному согласию могут переносить сроки оказания отдельных Услуг в рамках Договора. В этом случае Стороны договариваются о новых сроках посредством обмена сообщения в мессенджере Telegram, WhatsApp или иных по согласованию Сторон.

2.11. По истечении каждой календарной недели Заказчик заполняет Опросный лист с вопросами в целях контроля Исполнителем качества оказываемых Услуг и определения дальнейшей наиболее эффективной стратегии оказания Услуг Заказчику. Опросный лист с вопросами подписывается и направляется Исполнителю в формате скан-копии или фотокопии.

2.12. После окончания оказания Услуг по Договору Стороны подписывают Акт оказанных услуг (далее – Акт) с указанием перечня оказанных Услуг Исполнителем и их стоимостью.

2.13. Акт составляется Исполнителем, подписывается им и направляется Заказчику по адресу электронной почты Заказчика, указанного при оплате Услуг Исполнителя на Продамус в виде скан-копии бумажного документа.

2.14. Заказчик обязан рассмотреть Акт в течение двух календарных дней с даты получения, подписать его и направить Исполнителю по адресу электронной почты, указанной реквизитах Оферты в виде скан-копии бумажного документа.

2.15. В случае уклонения Заказчика от подписания Акта и отсутствия со стороны Заказчика возражений относительно объема и качества оказанных услуг, указанных в Акте, услуги считаются принятыми Заказчиком по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты получения им Акта. Датой получения Акта Заказчиком, направленного в порядке п.2.13 Оферты, считается день, следующий за днем направления такого Акта Исполнителем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

- 3.1.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе оказания им Услуг по Договору;
- 3.1.2. Получать от Исполнителя ответы на вопросы, возникающие в процессе получения им Услуг по Договору;
- 3.1.3. Не выполнять рекомендации, полученные от Исполнителя, если они противоречат требованиям действующего законодательства, нарушают основы нравственности и/или

правопорядка, унижают человеческое достоинство, направлены на разжигание межнациональной и/или межконфессиональной розни.

3.1.4. Заявить о приостановлении услуг по Договору в порядке, указанном в п.п.2.8. – 2.9. Оферты;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю достоверную и полную информацию, необходимую для оказания Услуг и имеющую существенное значение для качественного оказания Услуг Исполнителем и выбора Исполнителем наиболее эффективной стратегии информационной и консультационной поддержки Заказчика;

3.2.2. Строго следовать рекомендациям, предоставляемым Исполнителем в ходе оказания им услуг по Договору;

3.2.3. Своевременно выходить на связь с Исполнителем посредством мессенджеров Telegram, WhatsApp и иных по согласованию Сторон;

3.2.4. Выполнять домашние задания, полученные от Исполнителя;

3.2.5. Уведомлять Исполнителя о смене личных данных (номер телефона, адрес электронной почты, фамилии, имени или отчества), данных личных аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах в части их наименования, имени пользователя (юзернейма);

3.2.6. Оплатить услуги Исполнителя;

3.2.7. Своевременно подписывать и направлять Исполнителю Опросные листы и Акты;

3.2.8. При получении услуг соблюдать действующее законодательство, нравственное и этическое поведение по отношению к любым лицам, в том числе (но не ограничиваясь) не оскорблять, не осуществлять дискриминирующих высказываний по любым основаниям, не осуществлять иных противоправных и антиморальных действий в отношении любых лиц, с которыми Заказчик взаимодействует в процессе получения им услуг;

3.2.9. Использовать информацию и любые материалы, полученные от Исполнителя (и/или привлеченных им к оказанию услуг третьих лиц) в процессе оказания услуг исключительно в целях самостоятельного ознакомления и применения, не передавать их третьим лицам, не распространять их. При нарушении Заказчиком указанных в настоящем пункте обязанностей Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты штрафа в размере 1 000 0000 (один миллион) рублей за каждый случай нарушения.

3.2.10. Условия, указанные в п.п.3.2.1 – 3.2.9 Оферты являются существенными.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Привлекать к оказанию Услуг по Договору третьих лиц;

3.3.2. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим у него в ходе оказания Услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения им обязательств по Договору;

3.3.3. Приостановить исполнение Договора в случае если Заказчик не оплатил Услуги по Договору;

3.3.4. Отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком п.п.3.2.8 – 3.2.9 Договора.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Оказать Услуги надлежащего качества;

3.4.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.5 Оферты;

3.4.3. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе оказания Услуг по Договору;

3.4.4. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе оказания Услуг по Договору;

- 3.4.5. В ходе оказания Услуг проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, информации, на свободное выражение собственного мнения и убеждений;

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Стоимость Услуг определяется исходя из выбранного Заказчиком Тарифа, указанной в Приложении №1 к Оферте на дату акцепта Заказчиком настоящей Оферты.
- 4.2. Оплата Услуг по Договору осуществляется в российских рублях (без учета НДС) в размере оплаты полной стоимости Услуг, определенной Тарифом до начала оказания Услуг, в безналичном порядке посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 4.3. Стоимость Услуг Исполнителя является фиксированной в рамках выбранного Заказчиком Тарифа и не может быть изменена Исполнителем до окончания оказания Услуг.

Для оплаты Услуг Заказчик вправе выбрать один из способов оплаты, указанных на веб-странице оплаты Услуг на платформе Продамус, расположенной в сети Интернет по <https://sibliffe54-dot.github.io/eva/>

- 4.4. В случае оплаты Услуг с помощью кредитных средств, заемных средств или с рассрочкой платежа, предоставляемых третьими лицами (включая кредитные организации), Заказчик перед осуществлением оплаты обязуется самостоятельно ознакомиться с условиями предоставления кредитных средств, заемных средств, рассрочки платежа третьими лицами, в том числе с процентной ставкой, размером ежемесячного платежа и иными условиями.
- 4.5. Датой оплаты услуг по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

- 5.1. Заказчик имеет право отказаться от Услуг и расторгнуть Договор до момента оказания Услуг Исполнителем.
- 5.2. В случае отказа Заказчика от Услуг денежные средства, уплаченные Заказчиком, подлежат возврату в части не оказанных услуг по его письменному заявлению. В целях расчета процентное отношение стоимости конкретной услуги к общей стоимости Услуг по Тарифу определяется согласно Приложению №1 к Оферте.
- 5.3. В заявлении об отказе от Услуг и возврате денежных средств за не оказанные Услуги должны быть указаны фамилия, имя и отчество (при наличии) Заказчика, указанные при заключении Договора и оплате Услуг; наименование Услуг; дата и способ оплаты Услуг; к заявлению прикладывается скриншот или электронный кассовый чек, подтверждающий оплату Услуг. Заявление об отказе от Услуг и возврате денежных средств должно быть подписано Заказчиком лично или его законным представителем. В случае подписания заявления законным представителем Заказчика, к заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя. Заявление с приложениями должно быть направлено на электронную почту Исполнителя по адресу: Evulya.karpova@mail.ru в форме скан-копии или фотографии документа.
- 5.4. Возврат денежных средств Заказчику при расторжении Договора на основании п.5.1 Оферты производится в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Исполнителем заявления на возврат денежных средств. Возврат денежных средств производится в размере полученного Исполнителем вознаграждения за вычетом понесенных Исполнителем расходов, произведенных им на момент получения заявления о возврате денежных средств и связанных с исполнением обязательств перед Заказчиком, включая следующие (но не

ограничиваясь): стоимость предоставленных Заказчику материалов; расходы на использованное Исполнителем в процессе обучения программное обеспечение или оплату услуг третьих лиц; стоимость бонусных материалов; комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за осуществление возврата денежных средств.

5.5. Исполнитель не возвращает денежные средства Заказчику после окончания оказания Услуг по Договору при несоответствии достигнутого результата Заказчика его ожиданиям после применения Заказчиком полученной в результате оказанных Исполнителем Услуг информации.

6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

6.1. Исполнитель гарантирует:

- 6.1.1. Что он имеет все необходимые права и разрешения на использование им результатов интеллектуальной деятельности при оказании Услуг;
- 6.1.2. Своевременные ответы на возникающие у Заказчика вопросы, в ходе исполнения Сторонами Договора;
- 6.1.3. Своевременный выход на связь с Заказчиком;
- 6.1.4. Соблюдение действующего законодательства при оказании услуг по Договору;

6.2. Заказчик гарантирует и подтверждает:

- 6.2.1. Достоверность информации, предоставленной Исполнителю для оказания им Услуг по Договору;
- 6.2.2. Принадлежность ему номера мобильного телефона, адреса электронной почты, профиля, юзернейма (никнейма) в социальных сетях, указанных в реквизитах Договора;
- 6.2.3. Соблюдение конфиденциальности, полученной от Исполнителя в ходе исполнения им Договора, информации и ее неразглашение любым третьим лицам;
- 6.2.4. Выполнение им полученных от Исполнителя рекомендаций;
- 6.2.5. Своевременный выход на связь с Заказчиком;
- 6.2.6. Что на момент акцепта Оферты он не имеет медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, а также к выполнению физических упражнений;
- 6.2.7. Что Заказчик самостоятельно принимает решение о прохождении тренировок и несет полную ответственность за оценку состояния своего здоровья, физической подготовки и возможности выполнения предлагаемых упражнений;
- 6.2.8. Что Заказчик обязуется не приступать к выполнению упражнений при наличии заболеваний, травм, иных состояний и противопоказаний, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья в результате физических нагрузок.

6.3. Заказчик заверяет Исполнителя

- 6.3.1. Что не имеет противопоказаний к физическим нагрузкам. В случае недостоверности данного заверения все неблагоприятные последствия, связанные с состоянием здоровья Заказчика, относятся на риск Заказчика.
- 6.3.2. Что в случае наличия заболеваний, требующих соблюдения специальной диеты или медицинского наблюдения, он предварительно получил консультацию лечащего врача и самостоятельно принимает решение о применении рекомендаций, содержащихся в материалах Программы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 7.1.Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственность и не возвращает Заказчику уплаченные им по Договору денежные средства, в случае если услуги не были оказаны или оказание Услуг было приостановлено по вине Заказчика, в том числе в связи с нарушением Заказчиком условий Договора.
- 7.2.Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственности и не возвращает денежные средства Заказчику при несоответствии достигнутого результата деятельности Заказчика его ожиданиям после применения Заказчиком полученной в результате оказанных Исполнителем Услуг информации.
- 7.3.Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за технические перебои в работе используемых в ходе оказания услуг по Договору мессенджеров, платформ связи (включая платформы Telegram, Zoom и иные).
- 7.4.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Услуг ожиданиям Заказчика и/или его субъективной оценке. Исполнитель не дает гарантий достижения Заказчиком в его деятельности определенных результатов после применения Заказчиком полученной в результате оказания Услуг Исполнителем информации.
- 7.5.Исполнитель не несет ответственности за любые травмы, ухудшения состояния здоровья, обострение имеющихся заболеваний, возникновение новых заболеваний либо иные неблагоприятные последствия, возникшие по причине:
- наличия у Заказчика медицинских противопоказаний к выполнению упражнений Программы;
 - сокрытия Заказчиком сведений о состоянии своего здоровья;
 - нарушения рекомендаций Исполнителя;
 - неправильного выполнения упражнений;
 - превышения рекомендуемой нагрузки;
 - использование неисправного оборудования или инвентаря;
 - самостоятельного изменения программы тренировок;
 - продолжения выполнения физических упражнений при ухудшении самочувствия.
- 7.6.Исполнитель не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия для здоровья Заказчика, возникшие по причине:
- применения рекомендаций при наличии противопоказаний;
 - наличия аллергических реакций или индивидуальной непереносимости продуктов;
 - несоблюдение рекомендаций медицинских специалистов;
 - самостоятельного изменения предложенного режима питания;
 - сокрытия сведений о состоянии здоровья;
 - неправильного толкования или применения предоставленной информации.
- 7.7.В любом случае размер ответственности Исполнителя при возмещении убытков в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Договора не может превышать размера оплаты Услуг, полученной Исполнителем от Заказчика.
- 7.8.Заказчик осознает и соглашается, что результаты изменения питания являются индивидуальными и зависят от состояния здоровья, обмена веществ, возраста, образа жизни, физической активности, генетических факторов и иных обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя;
- 7.9.Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Под

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных Сторонами и неотвратимых событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, наводнения, тайфуны, ураганы, пожары, военные действия, массовые заболевания (эпидемии, пандемии).

- 7.10. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору в связи с обстоятельствами, указанными в п.7.10. Оферты, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов.
- 7.11. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Претензия Заказчика к Исполнителю должна быть направлена по адресу электронной почты: Evulya.karova@mail.ru в форме скан-копии или фотографии бумажного документа, подписанных подписью Заказчика. Поступившая претензия рассматривается в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения.
- 7.12. В случае недостижения согласия Сторонами в результате переговоров и в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в компетентный суд по месту жительства Исполнителя.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. До начала получения Услуг по Договору Исполнитель рекомендует Заказчику пройти медицинское обследование и получить консультацию медицинского специалиста относительно допустимости физических нагрузок;
- 8.2. Исполнитель не осуществляет контроль за техникой выполнения физических упражнений Заказчиком в режиме реального времени и не имеет возможности объективно оценивать состояние здоровья, уровня подготовки, самочувствие Заказчика во время выполнения упражнений;
- 8.3. Заказчик осознает и принимает, что самостоятельное выполнения физических упражнений связано с риском получения травм, ухудшения самочувствия, обострения хронических заболеваний и иных неблагоприятных последствий для здоровья;
- 8.4. Заказчик добровольно принимает на себя все риски, связанные с выполнением физических упражнений по Программе Исполнителя;
- 8.5. Заказчик самостоятельно определяет интенсивность, количество повторений, рабочий вес, темп выполнения упражнений и необходимость прекращения тренировки при возникновении боли, дискомфорта, головокружения, одышки и иных признаков ухудшения самочувствия;
- 8.6. Заказчик подтверждает, что понимает: результаты тренировок и реакция организма на физические упражнения индивидуальны и зависят от состояния здоровья, возраста, уровня подготовки, режима питания, образа жизни и иных факторов, не зависящих от Исполнителя;
- 8.7. Исполнитель не гарантирует достижение конкретных результатов в виде снижения или набора массы тела, изменения состава тела, улучшения показателей здоровья либо иных физиологических показателей;
- 8.8. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что понимает информационный характер материалов по питанию, принимает решение об их использовании добровольно и действует на свой риск;
- 8.9. Материалы Программы по вопросам питания предоставляются исключительно в информационно-ознакомительных целях и не являются медицинской консультацией,

- медицинским заключением, назначением лечения либо индивидуальной диетологической услугой;
- 8.10. Исполнитель не осуществляет диагностику заболеваний, не назначает лечебное питание и не предоставляет медицинские услуги;
- 8.11. Заказчик самостоятельно принимает решение о применении полученных рекомендаций по питанию и несет ответственность за последствия такого применения;
- 8.12. До изменения режима питания Заказчику рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом, особенно при наличии (включая, но не ограничиваясь) хронических заболеваний, пищевой аллергии, пищевой непереносимости, эндокринных нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, беременности, периода грудного вскармливания и иных состояний, требующих медицинского наблюдения;
- 8.13. Заказчик подтверждает, что самостоятельно оценивает совместимость предлагаемых рекомендаций по питанию со своим состоянием здоровья, индивидуальными особенностями организма и медицинскими противопоказаниями;
- 8.14. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с указанными рисками, понимает их значение и принимает решение о прохождении Программы на свой риск;
- 8.15. Материалы курса носят информационно-ознакомительный характер и не являются медицинской услугой, медицинской консультацией или индивидуальной программой лечения и реабилитации;
- 8.16. Если какое-либо положение Оферты является или становится недействительным в силу противоречий действующему законодательству Российской Федерации или внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, то это не является основанием для приостановления действия остальных положений Оферты.
- 8.17. Во всем ином, что не предусмотрено текстом Оферты, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель
Карпова Ева Александровна

ИНН 550721443942
ОГРНИП 323554300092715
Расчетный счет 40802810200005791502
в АО «ТБанк»
БИК 044525974
Корреспондентский счет 30101810145250000974

Телефон: +79936321473
Адрес электронной почты:
Evulya.karpova@mail.ru

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

ОПИСАНИЕ ТАРИФОВ

Раздел 1. Тариф «Общий»

Описание порядка оказания Услуг по Тарифу «Общий». Его содержание и условия.

1. Общая Стоимость Услуг по Тарифу «Общий» составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
2. Услуги по Тарифу «Общий» оказываются в следующем формате и объеме:
 - 2.1. После оплаты Услуг по Тарифу Исполнитель предоставляет Заказчику доступ в закрытый канал (чат) и к Приложению Mini App в указанном закрытом канале (чате);
 - 2.2. В состав Услуг по Тарифу «Общий» входит:
 - предоставление Заказчику доступа к Модулям Программы и к Материалам последовательно в течение 5 (пяти) недель с даты начала оказания Услуг. Каждый последующий Модуль открывается в соответствующую неделю Программы. Количество и формат Материалов определяется Исполнителем самостоятельно. Услуга считается оказанной с момента предоставления Заказчику доступа к соответствующему Модулю Программы и к Материалам. Стоимость предоставления доступа к Модулям Программы и к Материалам составляет: 30% от общей стоимости Услуг по Тарифу «Общий» в неделю №1 Программы, 20% - в неделю №2 Программы, 20% - в неделю №3 Программы, 10% - в неделю №4 Программы, 5% - в неделю №5 Программы;
 - обратная связь Исполнителя. Стоимость Услуг составляет 5% от общей стоимости Услуг по Тарифу «Общий»;
 - Услуга предоставления Заказчику доступа к Закрытому каналу (чату) оказывается посредством предоставления доступа (ссылки/добавления Исполнителем) Заказчику к закрытому каналу (чату), осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Сторонами и считается оказанной в момент добавления Заказчика в Закрытый канал (чат). Стоимость указанной услуги определяется в размере 10% от общей стоимости Услуг Тарифа «Общий», указанной в п.1 настоящего Раздела.

Раздел 2. Тариф «ВИП в мини группах»

Описание порядка оказания Услуг по Тарифу «ВИП в мини группах». Его содержание и условия.

1. Общая Стоимость Услуг по Тарифу «ВИП в мини группах» составляет 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
2. Услуги по Тарифу «ВИП в мини группах» оказываются в следующем формате и объеме:
 - 2.1. После оплаты Услуг по Тарифу Исполнитель предоставляет Заказчику доступ в закрытый канал (чат) с ограниченным количеством участников (до 5 участников) и к Приложению Mini App в указанном закрытом канале (чате);
 - 2.2. В состав Услуг по Тарифу «ВИП в мини группах» входит:

- предоставление Заказчику доступа к Модулям Программы и к Материалам последовательно в течение 5 (пяти) недель с даты начала оказания Услуг. Каждый последующий Модуль открывается в соответствующую неделю Программы. Количество и формат Материалов определяется Исполнителем самостоятельно. Услуга считается оказанной с момента представления Заказчику доступа к соответствующему Модулю Программы и к Материалам. Стоимость предоставления доступа к Модулям Программы и к Материалам составляет: 25% от общей стоимости Услуг по Тарифу «ВИП в мини группах» в неделю №1 Программы, 20% - в неделю №2 Программы, 20% - в неделю №3 Программы, 10% - в неделю №4 Программы, 5% - в неделю №5 Программы;
- обратная связь Исполнителя. Стоимость Услуг составляет 5% от общей стоимости Услуг по Тарифу «ВИП в мини группах»;
- Услуга предоставления Заказчику доступа к Закрытому каналу (чату) оказывается посредством предоставления доступа (ссылки/добавления Исполнителем) Заказчику к закрытому каналу (чату), осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Сторонами и считается оказанной в момент добавления Заказчика в Закрытый канал (чат). Стоимость указанной услуги определяется в размере 5% от общей стоимости Услуг Тарифа «ВИП в мини группах», указанной в п.1 настоящего Раздела;
- консультация Заказчика Исполнителем по его запросу по питанию, ориентированная на образ жизни Заказчика в количестве – 1 консультация в неделю. Услуга считается оказанной в момент окончания Программы, в том числе в случаях, когда Заказчик не воспользовался правом направить Исполнителю соответствующий запрос. Стоимость указанной услуги определяется в размере 5% от общей стоимости Услуг Тарифа «ВИП в мини группах», указанной в п.1 настоящего Раздела;
- консультация Заказчика Исполнителем по его запросу по вопросу выполнения им конкретных упражнений (техники упражнений) в количестве 1 консультация в неделю. Услуга считается оказанной в момент окончания Программы, в том числе в случаях, когда Заказчик не воспользовался правом направить Исполнителю соответствующий запрос. Стоимость указанной услуги определяется в размере 5% от общей стоимости Услуг Тарифа «ВИП в мини группах», указанной в п.1 настоящего Раздела

Раздел 2. Тариф «Личный»

Описание порядка оказания Услуг по Тарифу «Личный». Его содержание и условия.

3. Общая Стоимость Услуг по Тарифу «Личный» составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
4. Услуги по Тарифу «Личный» оказываются в следующем формате и объеме:
 - 4.1. После оплаты Услуг по Тарифу Исполнитель предоставляет Заказчику доступ в Личный канал (чат) и к Приложению Mini App в указанном личном канале (чате);
 - 4.2. В состав Услуг по Тарифу «Личный» входит:
 - предоставление Заказчику доступа к Модулям Программы и к Материалам последовательно в течение 5 (пяти) недель с даты начала оказания Услуг. Каждый последующий Модуль открывается в соответствующую неделю Программы. Количество и формат Материалов определяется Исполнителем самостоятельно. Услуга считается оказанной с момента представления Заказчику доступа к соответствующему Модулю Программы и к Материалам. Стоимость предоставления доступа к Модулям Программы и к Материалам составляет: 20% от общей стоимости Услуг по Тарифу «Личный» в неделю №1 Программы, 15% - в неделю №2 Программы, 15% - в неделю №3 Программы, 10% - в неделю №4 Программы, 10% - в неделю №5 Программы;

- обратная связь Исполнителя. Стоимость Услуг составляет 10% от общей стоимости Услуг по Тарифу «Личный»;
- Услуга предоставления Заказчику доступа к Закрытому каналу (чату) оказывается посредством предоставления доступа (ссылки/добавления Исполнителем) Заказчику к личному каналу (чату), осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Сторонами и считается оказанной в момент добавления Заказчика в личный канал (чат). Стоимость указанной услуги определяется в размере 10% от общей стоимости Услуг Тарифа «Личный», указанной в п.1 настоящего Раздела;
- консультации Заказчика по питанию по его запросу в течение срока Программы Исполнителем, ориентированные на образ жизни Заказчика. Услуга считается оказанной в момент окончания Программы, в том числе в случаях, когда Заказчик не воспользовался правом направить Исполнителю соответствующий запрос. Стоимость указанной услуги определяется в размере 5% от общей стоимости Услуг Тарифа «Личный», указанной в п.1 настоящего Раздела;
- консультации Заказчика по вопросу выполнения им конкретных упражнений (техники упражнений) по его запросу Исполнителем в течение срока Программы. Услуга считается оказанной в момент окончания Программы, в том числе в случаях, когда Заказчик не воспользовался правом направить Исполнителю соответствующий запрос. Стоимость указанной услуги определяется в размере 5% от общей стоимости Услуг Тарифа «Личный», указанной в п.1 настоящего Раздела;

Приложение №2 к Публичной оферте
о заключении договора
возмездного оказания услуг

ПРОГРАММА «Fit Girl Glow»

Программа курса «**Fit Girl Glow**» представляет собой перечень утвержденных Исполнителем тем, в рамках которой осуществляется оказание Услуг в формате, предусмотренном Договором.

Исполнитель оставляет за собой право изменять порядок раскрытия тем в течение срока оказания Услуг по Договору.

НОМЕР НЕДЕЛИ	ТЕМА НЕДЕЛИ	СОДЕРЖАНИЕ
1	ПЕРЕЗАГРУЗКА И ФУНДАМЕНТ РЕЗУЛЬТАТА	Теоретический материал Разбор вопросов: • «Почему у тебя не получалось раньше» Почему мало есть ≠ похудение

		• Почему жёсткие ограничения приводят к срывам • Как выйти из цикла: «начинаю → срываюсь → начинаю заново» • Почему важно ничего себе не запрещать • Как перестать жить «с понедельника» • «Основа адекватного питания для красивой фигуры» Расчёт КБЖУ • Как пользоваться FatSecret • Как пользоваться кухонными весами • Почему нельзя есть слишком мало • Как соблюдать дефицит и не чувствовать голод + продуктовая корзина Практические задания: рассчитать свою норму установить FatSecret начать вести питание + закупиться продуктами Тренировка в записи - 3 шт.
2	«ПИТАНИЕ БЕЗ СРЫВОВ»	Теоретический материал, рекомендации. Разбор вопросов: • Как сделать тренировки частью жизни и чувствовать себя уверенно в зале Как вписать тренировки в свой график. • Что делать, если страшно или неловко в тренажёрном зале.

		• Как подготовиться к первым тренировкам и не стрессовать. • Как ориентироваться в новом зале. • Как сделать тренировки приятной частью жизни. • Что делать, если пропустила тренировку и выпала из режима. • Какие ошибки мешают прогрессу в тренировках. • Как подбирать рабочие веса и отслеживать прогресс. • Нужно ли чувствовать жжение и боль в мышцах. • Как отдыхать между подходами и восстанавливаться. • Роль кардио и бытовой активности в достижении результата. Тренировка в записи - 3 шт.
3	«ТЕЛО НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ»	Теоретический материал, разбор вопросов: • «Как не бросить на полпути» Как не бросить через 2–3 недели • Как перестать сравнивать себя с другими • Почему мотивация заканчивается • Как выстроить дисциплину без насилия над собой • Почему результат строится через стабильность

		• Как совмещать похудение и обычную жизнь. • Что делать на праздниках, днях рождения и в ресторанах. • Что такое читмил и нужен ли он вообще. • Почему вес может резко вырасти после выходных. • Откуда берутся отёки и как их уменьшить. • Что делать после переедания или зажора. • Почему один праздник не может испортить результат. Практическое задание: проанализировать рацион Тренировка в записи - 3 шт.
4	«УВЕРЕННОСТЬ И НОВОЕ ТЕЛО»	Теоретический материал, разбор вопросов: • Почему не стоит оценивать результат только по весам • Почему вес может стоять, а тело меняться. • Что такое рекомпозиция тела. • Почему колебания веса — это нормально. • Как не зависеть от цифры на весах и не терять мотивацию. • Нужно ли считать калории всю жизнь. • Когда можно постепенно уходить от строгого подсчёта. • Почему интуитивное питание подходит не всем.

		• Как отличить физический голод от эмоционального. • Почему мы иногда едим не из-за голода. • Как научиться слышать сигналы организма. • Как поддерживать форму без постоянного контроля. Тренировка в записи - 3 шт.
5	«НОВАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ»	Теоретический материал, разбор вопросов: • Как не откатиться назад после окончания программы. • Какие привычки важно сохранить. • Как сделать тренировки и питание частью своей жизни. • Что делать, если снова начинаются откаты. • Почему результат — это не финальная точка, а новый образ жизни. • Почему поддерживать результат проще, чем худеть с нуля. • Как не вернуться к старым сценариям. • Как выглядят отношения с едой у человека, который поддерживает форму годами. Практическое задание: составить своё питание после курса план поддержки результата Тренировка в записи

		- 3 шт.
--	--	---------